

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1823/2531

บริษัทธนาคารแห่งเอเชียเพื่อการ
อุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม

โจทก์

จำกััด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภ.ผลิตภัณฑ์และวัสดุ
ก่อสร้าง กับพวก

จำเลย

นายสุวัตติ ศุภานภาโสทธิ จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 271

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิด
แก่จำเลยที่ 3 ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 3
ไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 73 แผ่นที่ 2)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งห้าชำระหนี้ศาลแพ่งมีคำพิพากษาตาม
ยอมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2518 ต่อมาวันที่ 29 เมษายน 2519 โจทก์ยื่นคำขอให้
ออกหมายบังคับคดีเนื่องจากจำเลยผิดนัดชำระหนี้ ศาลออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่
4 พฤษภาคม 2519 และโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยที่ 3
โฉนดเลขที่ 9719 และ 9720 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานครพร้อมตีเกลวสามชั้นเลขที่ 99/21-22 บนที่ดินแปลงดังกล่าวเมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2529 จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดเพราะเป็นการยึด
ทรัพย์สินเมื่อพ้นกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา โจทก์แถลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 3 จึง
มีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 3 ที่ให้ถอนการยึดทรัพย์สินเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72,71)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดขายทรัพย์สินพิพาทระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 61)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะให้งดขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะให้งดขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ